



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 פבל זיזנבסקי
אורן 44, חיפה
טל': 054-7639119

תובעים

2 זיזנבסקי אליסה
אורן 44/5, חיפה
טל': 052-4700006

נגד

ניקול אטלן

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד טל רינת
אופיר 25, חיפה
טל': 04-8202012 פקס: 04-8376333

פסק דין

1. התובעים, שהם בעלים של דירה תת חלקה 6 בבית המשותף הידוע כחלקה 107 בגוש 11192 ונמצא ברח' אורן 44, חיפה (להלן: "הבית/ הבית המשותף"), הגישו תביעה בה עתרו למתן צו עשה כנגד הנתבעת, שהיא בעלים של דירה תת חלקה 8 באותו הבית, אשר יחייבה לבצע תיקונים בדירתה שימנעו חדירת רטיבות לדירת התובעים. כמו כן, עתרו התובעים לחיוב הנתבעת בעלות השיפוץ בדירתם ובעלות חוות דעת מומחה מטעמם בסך כולל של 10,000 ₪.
2. הנתבעת לא התייצבה לדיון שהתקיים ביום 4.1.21, ועל כן מונה על ידי כמומחה מטעמי מר שלומי קלדרון, שלומי קלדרון (2010) בע"מ (להלן: "המומחה"), והלה הגיש ביום 7.2.21 חוות דעת לתיק. חוות הדעת הועברה לצדדים, והנתבעת התבקשה להודיעני האם נוכח ממצאי חוות הדעת היא לוקחת אחריות לביצוע התיקונים המפורטים בחוות הדעת.
3. הנתבעת שלחה למומחה שאלות הבהרה, ולאחר שהמומחה השיב להן שלחה הודעה בה ביקשה לקבוע את התיק לדיון הוכחות על מנת לחקור את המומחה.
4. ביום 14.7.21 התקיים דיון הוכחות בו נחקר המומחה על חוות דעתו.
5. בסיום הדיון הסכימו התובעים כי המסמך אשר הגישו ביום 11.5.21 יהווה סיכום טענותיהם בשאלת הוצאות ההליך המסתכמות לסך כולל של 13,832 ₪ כמפורט להלן: סך של 2,574 ₪ בגין חוות דעת מומחה מטעם התובעים; סך של 758 ₪ בגין אגרת משפט; סך של 6,000 ₪ בגין חוות



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. הנתבעת טענה כי הוצאות התובעים היו מתייתרות אם היו התובעים ממתינים לסיום עונת הגשמים טרם הגשת התביעה, שכן המומחה אישר בחקירתו כי המועד הנכון לביצוע התיקונים הוא בסיום החורף, וכן אישר את טענת הנתבעת ולפיה היא ביצעה מספר פעולות איטום בשטח, שאומנם לא צלחו, אך העידו על נכונותה ועל אי התחמקותה מטיפול בבעיה. כן טענה הנתבעת כי המפקחת על רישום מקרקעין אינה מוסמכת לפסוק פיצוי בגין נזקים שנגרמו לדירת התובעים. הנתבעת הביעה נכונות לבצע תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים וביקשה כי לאור האמור לא תחויב בהוצאות התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השופטת ביבי בהרחבה, בעמ' 10 לפסק הדין, להיקף סמכויות המפקח על רישום מקרקעין ביחס לעילות נזיקיות המובאות בפניו, ואין לי אלא להפנות אל הדברים המפורטים שם:

"המפקח על רישום המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף וליתן סעדים הנוגעים לשיפוי של בעל דירה בגין נזקים אלו. בנסיבות אלו, הרי ששומה היה על המפקחת על רישום המקרקעין, למחוק את התביעה בראשי נזק אלו. בנסיבות אלו, אשר אינם מצויים בסמכותה. אציין כי האמור חל גם על רכיבי תביעתו של המערער, הנובעים מהפסד שכר דירה, אשר לטענתו נבע מנזק א'- אשר גם בהם המפקחת אינה מוסמכת לדון (כפי שאמנם נקבע על ידה) ומשכך, היה עליה למחוק רכיב זה ולא לקיים בו דיון ולדחותו."

12. ויוטעם, היות שהתובעים לא עתרו בכתב התביעה למתן צו אשר יחייב את הנתבעת לבצע בעצמה תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים, בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 החל על הבית, אין ביכולתי ליתן צו עשה שיוורה כאמור. עם זאת, אני ממליצה לנתבעת לבצע, באמצעות בעל מקצוע מטעמה, תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים, על מנת לייתר תביעה נוספת בעניין.

13. באשר להוצאות, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי התביעה הקדימה את זמנה. לתביעה צורף מכתב התראה ששלחו התובעים לנתבעת ביום 5.2.20, ולא הוגשה לתיק כל אסמכתא למענה הנתבעת בו היא מביעה את רצונה לבצע תיקונים. גם העובדה שהנתבעת ביצעה, עובר להגשת התביעה, מספר תיקונים שלא צלחו מחזקת את הצורך בהגשת התביעה על מנת לשים סוף לתיקונים נקודתיים כושלים חלף תיקון מערכתי נכון. לאור האמור, מוצאת אני לחייב את הנתבעת בהוצאות ההליך. מכלל ההוצאות שפורטו בסיכומי התובעים מוצאת אני לחייב את הנתבעת בהוצאות התובעים בגין: אגרת משפט, חוות דעת המומחה מטעם התובעים, חוות דעת המומחה מטעמי, הוצאות בגין עדותו של המומחה ושכר בטלת התובעים בסך כולל של 11,332 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (1.7.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום י"ב באב תשפ"א (21.7.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין